

SPK'nın Manipülatif Fon Kararı Sonrası Yaşananlar

Bir yatırım fonunun piyasa manipülasyonu yaptığına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından karar verilmesi, hem fon yöneticisi şirket hem de fona yatırım yapmış on binlerce yatırımcı için ciddi sonuçlar doğuran, adım adım ilerleyen bir süreci başlatır.

Aşama 1: SPK'nın Acil Tedbirleri

1. Fon Alım-Satımının Durdurulması:

- SPK'nın ilk ve en acil adımı, fonun katılma paylarının alım ve satımını derhal durdurmaktır.
- Bu, hem yeni yatırımcıların zarar görmesini engeller hem de mevcut yatırımcıların panik satışlarıyla fonun değerinin daha da düşmesinin önüne geçer.
- Bu andan itibaren yatırımcıların parası fona kilitlenmiş olur; hiçbir alım satım işlemi yapılamaz.

2. Yönetimin Devralınması veya Kayyum Atanması:

- SPK, manipülasyonu yapan Portföy Yönetim Şirketi'nin (PYŞ) fondaki yetkilerini elinden alır.
- Fonun yönetimini geçici olarak başka bir PYŞ'ye devredebilir veya fona bir **kayyum** atayabilir.
- Atanan yeni yönetici veya kayyumun görevi, yatırımcıların haklarını korumak ve fonun varlıklarını en az zararla yönetmektir.

Aşama 2: Sorumlulara Yönelik Yaptırımlar

- İdari Para Cezaları:** SPK, manipülasyonu gerçekleştiren portföy yönetim şirketine ve sorumlu yöneticilere çok yüksek miktarlarda idari para cezası keser.
- Lisans İptalleri:** Suça karışan fon yöneticilerinin ve ilgili personelin çalışma lisansları kalıcı olarak iptal edilir. Bu, onların sektörde bir daha çalışmalarını engeller.
- Suç Duyurusu:** Piyasa manipülasyonu Sermaye Piyasası Kanunu'na göre bir suçtur. SPK, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na **suç duyurusunda** bulunur. Bu, ilgili kişiler için hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bir ceza davası sürecini başlatır.

Aşama 3: Fonun ve Yatırımcıların Akıbeti

Bu, yatırımcılar için en kritik aşamadır ve genellikle iki senaryo ortaya çıkar:

Senaryo A (En Yaygın Olan): Fonun Tasfiyesi

- Kayyum veya yeni yönetici, fonun portföyündeki tüm varlıkları (hisseler, tahviller vb.) satarak nakde çevirir.
- Temel Sorun:** Manipüle edilmiş olan varlıkların değeri zaten sıfıra yakın veya çok düşük olacağı için, bu satışlardan elde edilen toplam nakit, fonun skandal öncesi değerinin çok altında kalır.
- Elde edilen nakitten öncelikle fonun operasyonel borçları (vergi, saklama ücretleri vb.) ödenir.
- Geriye kalan para, tüm yatırımcılara **herkesin fondaki payı oranında** dağıtılır.
- Sonuç:** Yatırımcılar paralarının bir kısmını geri alırlar ancak bu tutar, ana paralarının çok altında olur. Ciddi bir sermaye kaybı kaçınılmazdır.

Senaryo B (Daha Nadir): Fonun Başka Bir Şirkete Devri

- Eğer fonun portföyü, manipüle edilen varlıklar dışında hala kurtarılabilir bir yapıdaysa, SPK fonun yönetiminin kalıcı olarak sağlıklı bir portföy yönetim şirketine devredilmesine karar verebilir.
 - Bu durumda fon, yeni yönetici altında ve temizlenmiş bir portföyle, çok daha düşük bir birim fiyattan yeniden işlem görmeye başlayabilir.
 - **Sonuç:** Yatırımcılar paralarını hemen geri almazlar ancak fonun yeni yönetim altında zamanla toparlanmasını umut edebilirler. Başlangıçtaki zarar yine de çok büyük olacaktır.
-

Yatırımcılar İçin Özet Sonuç

- **Kilitli Para:** Yatırımcıların parası, tasfiye veya devir süreci tamamlanana kadar (aylarca, bazen yıllarca) fona kilitli kalır.
- **Kesin Finansal Zarar:** Manipülasyon nedeniyle fonun değeri zaten erimiş olacağı için, yatırımcıların ana paralarını eksiksiz geri almaları imkansızdır.
- **Devlet Güvencesi Yok:** Banka mevduatlarındaki TMSF güvencesinin aksine, yatırım fonlarındaki bu tür kayıplar için bir devlet güvencesi bulunmamaktadır.